

**Nr. 187 Der Reichsarbeitsminister an den Reichsstatthalter in Braunschweig und Anhalt, Loeper.
11. Juli 1933**

R 43 II/1385, Bl. 23 Abschrift¹⁾

Beginn:

Beginn:

Betrifft: Eingreifen des Reichsstatthalters in Dessau in die Durchführung der Verordnung vom 22. April 1933.

Der Herr Reichskanzler hat mich gebeten, wegen der Angelegenheit in unmittelbare Verbindung mit Ihnen zu treten²⁾.

Die kassenärztliche Vereinigung Dessau hat auf Grund meiner Verordnung vom 22. April 1933 über die Zulassung von Ärzten zu den Krankenkassen³⁾ formgerecht die Zulassung zu den Krankenkassen in einer Reihe von Fällen Dessauer Ärzten gekündigt. Als Begründung wurde kommunistische Betätigung angegeben. Diese Betätigung sah die kassenärztliche Vereinigung allein in der Zugehörigkeit zum Kreis der Freunde des Bauhauses Dessau.

Den betroffenen Ärzten steht nach der angezogenen Verordnung ein Beschwerderecht zu. Sie haben demgemäß in der durch die Verordnung vorgeschriebenen Form durch den Verband der Ärzte Deutschlands meine letztinstanzliche Entscheidung beantragt. Der Verband der Ärzte Deutschlands stellte sich in seinem Gutachten zu den einzelnen Beschwerden auf den Standpunkt, daß die kommunistische Betätigung *nicht* nachgewiesen sei und daß, da die sonstigen Ausnahmeveraussetzungen meiner Verordnung – Frontdienst usw. – erfüllt seien, die Entscheidung der kassenärztlichen Vereinigung aufzuheben sei. Ich habe, bevor ich meine Entscheidung fällte, mich für verpflichtet gehalten, ein Gutachten des Anhaltischen Staatsministeriums zu der Frage, ob in der Zugehörigkeit zum Kreis der Freunde des Bauhauses Dessau kommunistische Betätigung zu erblicken sei, eingeholt. Das Anhaltische Staatsministerium hat mir erwidert, daß die Zugehörigkeit zum Kreis der Freunde des Bauhauses allein den Tatbestand kommunistischer Betätigung *nicht* ergebe. Nach Maßgabe meiner Verordnung vom 22. April 1933 habe ich daraufhin die Entscheidungen der kassenärztlichen Vereinigung aufgehoben. Eine Rücknahme dieser Entscheidung ist sachlich unmöglich und rechtlich unzulässig.

1) Vom RArbM an den StSRkei mit der Bitte um Unterrichtung des RK übersandt. – Lammers vermerkte dazu am 14. 7.: „Der Herr Reichskanzler hat Kenntnis. Von hier aus soll vorerst nichts unternommen werden.“

2) Seldte hatte die Rkei von dem oben nachfolgend dargelegten Sachverhalt bereits mit Schreiben vom 4. 7. eingehend unterrichtet und ferner mitgeteilt: Er habe nach Aufhebung der in Dessau ausgesprochenen Kündigungen von Loeper folgendes Telegramm erhalten: „Ersuche sofortige Rückgängigmachung der telegrafischen Wiederzulassung der Dessauer jüdischen Ärzte zur Kassenpraxis, da Schutzhaft sonst nötig.“ Seldte in dem Schreiben abschließend: Die Angelegenheit sei dem RK „mit größter Beschleunigung“ vorzutragen, damit „das Erforderliche mit dem Ziel des Schutzes und der Sicherung der Autorität der Reichsregierung“ veranlaßt werden könne. – Lammers hierzu in einem Vermerk vom 5. 7.: Der RK „ist der Ansicht, daß der Reichsarbeitsminister sich mit dem Reichsstatthalter unmittelbar ins Benehmen setzen möge. [...] Herr Staatssekretär Krohn im Reichsarbeitsministerium ist hiervon verständigt.“ (R 43 II/1385, Bl. 22).

3) Die VO erklärte die Tätigkeit von „Kassenärzten nicht arischer Abstammung und von Kassenärzten, die sich im kommunistischen Sinne betätigt haben“, für beendet. Von den jüdischen Ärzten wurden hiervon ausgenommen u. a. Frontsoldaten und Söhne von Weltkriegsgefallenen. Die Aufhebung der Zulassung sollte von den Kassenärztlichen Vereinigungen mit Wirkung vom 1. 7. 33 veranlaßt werden. Gegen ihre Entscheidung stand den betroffenen Ärzten letztinstanzliche Beschwerde an den RArbM zu (RGLB. 1933 I, S. 222).

Wenn Sie die Verhängung der Schutzhaft über die in Frage kommenden Ärzte für nötig halten, so muß ich die volle Verantwortung dafür, ob dieser Schritt vertretbar ist, ausschließlich Ihnen überlassen.

Dem Herrn Reichskanzler habe ich Abschrift dieses Schreibens übermittelt.

gez. Franz Seldte

Zitierhinweis

Nr. 187 Der Reichsarbeitsminister an den Reichsstatthalter in Braunschweig und Anhalt, Loeper. 11. Juli 1933 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d187>